UREDBA

O KANCELARIJSKOM POSLOVANjU

("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)

Član 1

Ovom uredbom uređuje se kancelarijsko poslovanje republičkih organa uprave i organa jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: organi).

Član 2

Odredbe ove uredbe primjenjuju se i na kancelarijsko poslovanje službi i stručnih službi Narodne skupštine, Vijeća naroda, Predsjednika Republike Srpske, Vlade Republike Srpske i na preduzeća, ustanove i druge organizacije kada vrše javna ovlašćenja.

Član 3

(1) Pojedina pitanja iz oblasti kancelarijskog poslovanja mogu se zbog svoje specifične prirode urediti na drugačiji način, ako je to neophodno.

(2) Ako je kancelarijsko poslovanje iz stava 1. ovog člana uređeno na drugačiji način, odredbe ove uredbe primjenjivaće se samo na pitanja koja nisu regulisana posebnim propisima o kancelarijskom poslovanju.

(3) Odredbe posebnih propisa o kancelarijskom poslovanju moraju biti u saglasnosti sa osnovnim načelima propisanim ovom uredbom.

Član 4

Kancelarijsko poslovanje obuhvata: primanje, otvaranje, pregledanje i razvrstavanje akata, klasifikovanje i zavođenje akata, njihovo dostavljanje u rad, administrativnotehničku obradu akta, otpremanje pošte, razvođenje akata i njihovo arhiviranje i čuvanje.

Član 5

Kancelarijsko poslovanje organizuje se i vodi po načelima obaveznosti, sveobuhvatnosti, urednosti, ekonomičnosti, jednostavnosti, tačnosti, ekspeditivnosti, racionalnosti i zaštite povjerljivih podataka i vitalne dokumentacije.

Član 6

Pojedini izrazi i pojmovi upotrijebljeni u ovoj uredbi imaju sljedeće značenje:

1) akt je svaki pisani sastav (u papirnom ili elektronskom obliku) kojim se pokreće, dopunjava, mijenja, prekida ili završava neka službena radnja,

2) predmet je skup svih akata i priloga koji se odnose na isto pitanje ili zadatak i čine posebnu cjelinu,

3) upravnim predmetom smatra se predmet u kojem se vodi upravni postupak i u kojem se rješava o pravima, obavezama i pravnim interesima građana, pravnih lica i drugih stranaka,

4) dosije je skup predmeta koji se odnose na istu materiju ili na isto pravno ili fizičko lice,

5) pisarnica je organizaciona jedinica ili radno mjesto gdje se vrši kancelarijsko poslovanje; organi i organizacije sa više organizacionih jedinica mogu pored glavne pisarnice formirati i pomoćne pisarnice,

6) faksimil je način potpisivanja, kojim se umjesto originalnog potpisa na službenom aktu stavlja otisak slike potpisa,

7) informacioni sistem je skup programa, uređaja (informatičkih i telekomunikacionih) i postupaka koji se primjenjuju u izradi, slanju, primanju, provjeri i čuvanja elektronskih dokumenata,

8) sistem omogućava izradu i čuvanje elektronskih dokumenata koji su uvršteni u elektronski spisak akata u predmetu,

9) datoteka je skup podataka u elektronskoj formi u računarskom sistemu,

10) korisnik informacionog sistema je svako lice koje ima pristup informacionom sistemu i putem kojeg vrši radnje iz oblasti kancelarijskog poslovanja,

11) ovlašćenje i lozinka predstavljaju odobrenje rukovodioca organa jednom ili više lica tog organa da u informacionom sistemu može unositi podatke,

12) potvrda o prijemu podneska elektronskim putem podrazumijeva povratnu elektronsku poruku primaoca u skladu sa propisima koji regulišu oblast o elektronskom dokumentu,

13) arhiva je sastavni dio pisarnice gdje se čuvaju završeni predmeti, zapisi na magnetnom, mikrofilmskom i elektronskom mediju, evidencije o aktima, predmetima i zapisima i ostala dokumentarna građa do njihove predaje nadležnom arhivu ili uništenja,

14) elektronska arhiva je dio informacionog sistema kancelarijskog poslovanja.

Član 7

(1) Rukovodilac organa rješenjem ovlašćuje lice koje je neposredno odgovorno za vođenje kancelarijskog poslovanja i rukovanje arhivskom građom i dokumentarnom građom, te određuje lice koje upravlja informacionim sistemom i dodjeljuje pristupne šifre korisnicima informacionog sistema.

(2) Za obavljanje radnji u kancelarijskom poslovanju rukovodilac organa je obavezan da donese rješenje kojim se zaposleni ovlašćuju za vršenje tih radnji.

(3) Rješenje iz stava 2. ovog člana predstavlja osnov za dodjelu lozinke (engl. password) za pristup informacionom sistemu.

Član 8

(1) Organi putem pisarnice vode evidenciju o svim primljenim i internim aktima.

(2) Osnovna evidencija o aktima i predmetima vodi se po sistemu kartoteke i jedinstvenih klasifikacionih oznaka ili putem elektronske obrade.

(3) Djelatnost organa (jednocifreni znaci) dalje se raščlanjuje na grupe osnovnih poslova (dvocifreni znaci) i podgrupe u kojim su razrađeni sadržaji rada (trocifreni znaci), dok se iz aspekta hronološkog sistema svakom aktu kojim se formira predmet pri upisu u osnovnu evidenciju dodjeljuje redni broj.

(4) Za pojedine vrste akata mogu se voditi evidencije utvrđene posebnim propisom.

(5) Ako se akti obrađuju u elektronskom obliku, njihovo evidentiranje vrši se u elektronskom sistemu, i to na način kojim se obezbjeđuje posebno označavanje akata i predmeta.

Član 9

(1) Primljene akte ovlašćeno lice pisarnice razvrstava na akte predmeta upravnog postupka i na ostale akte (akte predmeta neupravnog postupka).

(2) Razvrstavanje akata iz stava 1. ovog člana na unutrašnje organizacione jedinice, po pravilu, vrši lice zaduženo za otvaranje pošiljki.

(3) Razvrstavanje akata koji se obrađuju u elektronskom obliku, po pravilu, vrši zaposleno lice koje te akte evidentira u elektronskom sistemu.

Član 10

(1) Evidencioni broj akta organa sastoji se iz brojčane oznake organizacione jedinice i brojčane oznake (djelovodnog broja) akta.

(2) Brojčana oznaka organizacione jedinice sastoji se iz brojčane oznake organa u čijem je radu akt nastao i brojčane oznake organizacione jedinice.

(3) Brojčane oznake organizacionih jedinica utvrđuju se rješenjem, koje donosi rukovodilac organa.

(4) Rješenjem iz stava 3. ovog člana mogu da se utvrde i brojčane oznake mjesta nastanka akta za

potrebe područnih jedinica.

(5) Djelovodni broj akta sastoji se iz: klasifikacione oznake, rednog broja i skraćene oznake godine nastanka akta.

(6) Klasifikaciona oznaka akta sastoji se iz: brojčane oznake glavne grupe, grupe i trocifrene klasifikacije.

(7) Redni broj označava redoslijed njegovog evidentiranja na kartici u okviru iste klasifikacione oznake.

(8) Ako se vrši elektronsko evidentiranje, redni broj akta automatski se određuje prema brojčanoj oznaci organa u čijem je radu akt nastao, brojčanoj oznaci organizacione jedinice ili brojčanoj oznaci mjesta nastanka akta.

(9) Skraćena oznaka godine nastanka akta sadrži dva posljednja broja kalendarske godine u kojoj je akt nastao.

Član 11

(1) Osim kartoteke predmeta, pisarnica vodi i druge pomoćne evidencije: interne dostavne knjige, popise akata, rokovnik predmeta, dostavnu knjigu za mjesto i knjigu pošte.

(2) Posebnim propisima mogu se dati ovlašćenja organima da vode i druge pomoćne evidencije.

(3) Evidencija o aktima vodi se, po pravilu, u okviru predmeta.

(4) Izuzetno od stava 3. ove uredbe, na osnovu rješenja rukovodioca organa, evidencija o aktima i predmetima može da se vodi i u okviru:

1) dosijea kada je rješavanje određenih pitanja olakšano združivanjem više predmeta u dosije,

2) popisa akata kada su u pitanju akti i predmeti iste vrste koje organ prima u velikom broju i na jedinstven način ih obrađuje.

(5) Ako se akti obrađuju u elektronskom obliku, za popis akata i internu dostavnu knjigu služi elektronski sistem.

Član 12

Akt sadrži: zaglavlje, naziv i adresu primaoca, kratku sadržinu predmeta, tekst akta, broj priloga, otisak službenog pečata, naziv funkcije i potpis ovlašćenog lica.

Član 13

(1) Prema vrsti tajne koju sadrže, akti mogu da predstavljaju državnu ili službenu tajnu.

(2) Prema stepenu tajnosti podataka koje sadrže, akti mogu da budu označeni određenim stepenom povjerljivosti.

(3) Ako to nije drugačije utvrđeno posebnim propisom, donosilac akta određuje kojim stepenom povjerljivosti će se taj akt označiti i uređuje način rukovanja ovim aktom i mjere njegove zaštite.

Član 14

(1) U toku i van radnog vremena predmeti, akti i drugi materijali ne smiju se ostavljati bez nadzora.

(2) Rukovodilac organa propisuje pravila koja se odnose na sprovođenje nadzora nad predmetima u radu.

Član 15

(1) Završeni predmeti odlažu se u arhivu organa i u njoj čuvaju do predaje nadležnom arhivu.

(2) Unutrašnje organizacione jedinice koje vode zasebne evidencije o aktima i predmetima mogu da drže završene predmete najduže dvije godine, a po isteku tog roka dužne su da te predmete, zajedno sa pripadajućim osnovnim i pomoćnim evidencijama, predaju na dalje čuvanje arhivi organa.

(3) U zajedničkoj pisarnici koja vodi kancelarijsko poslovanje za više organa formira se i zajednička arhiva.

(4) Arhivirani predmeti mogu da se drže izvan zajedničke arhive do isteka roka iz stava 2. ovog člana.

(5) Čuvanje završenih predmeta duže od rokova utvrđenih u st. 2. i 4. ovog člana odobrava rukovodilac organa, odnosno rukovodilac organa u čijem se sastavu nalazi zajednička pisarnica.

(6) Ako se akti obrađuju u elektronskom obliku, završeni predmeti arhiviraju se i čuvaju na način kojim se obezbjeđuju njihova vjerodostojnost, autentičnost, dugotrajno čuvanje i obezbjeđuje mogućnost njihovog prenošenja na nove tehnološke platforme i konvertovanje u nove formate.

Član 16

(1) Završeni akti i predmeti čuvaju se u arhivi u odgovarajućim tehničkim jedinicama, uz obezbjeđenje uslova definisanih Zakonom o arhivskoj djelatnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 119/08) i podzakonskim propisima donesenim na osnovu tog zakona.

(2) Ne može se arhivirati predmet u kojem nije obrađen spoljni i unutrašnji dio omota spisa, a upravni predmet ako ne sadrži i odluku kojom je upravni postupak okončan i dokaz o dostavljanju te odluke stranci.

(3) Akti iz predmeta koji se vraćaju pisarnici radi razvrstavanja i arhiviranja moraju da sadrže dijelove iz člana 12. ove uredbe.

(4) Akti označeni određenim stepenom povjerljivosti i evidencije o tim aktima vode se i čuvaju na način kojim se obezbjeđuje njihova povjerljivost.

Član 17

(1) Sva dokumentarna građa nastala u radu organa upisuje se u arhivsku knjigu.

(2) Prepis arhivske knjige dostavlja se nadležnom arhivu.

Član 18

(1) Arhivirani predmeti čuvaju se u arhivi organa do isteka rokova čuvanja utvrđenih listom kategorija dokumentarne građe sa rokovima čuvanja (u daljem tekstu: lista kategorija).

(2) Listu kategorija utvrđuje rukovodilac organa.

(3) Klasifikacija akata ima za osnov sistem obavezne decimalne klasifikacije.

(4) Elektronski dokument arhivira se elektronski.

(5) Tip elektronske arhive usklađuje se sa tipom dokumenta i potrebama korisnika.

(6) Prostorija u kojoj se nalazi oprema za skladištenje elektronske arhive mora biti propisno zaštićena od oštećenja u granicama određenim tehničkom specifikacijom proizvođača opreme, a u skladu sa propisima kojima se regulišu standardi informacione bezbjednosti.

Član 19

Organi su obavezni da vrše redovno godišnje odabiranje arhivske građe i izdvajanje bezvrijedne dokumentarne građe u skladu sa odobrenim listama kategorija.

Član 20

Arhivska građa organa predaje se nadležnom arhivu na način, po postupku i u rokovima utvrđenim Zakonom o arhivskoj djelatnosti i podzakonskim propisima donesenim na osnovu tog zakona.

Član 21

Ovlašćuje se ministar uprave i lokalne samouprave da donese uputstvo o sprovođenju kancelarijskog poslovanja.

Član 22

(1) Neposredni nadzor nad primjenom propisa o kancelarijskom poslovanju vrši ministarstvo nadležno za poslove uprave putem upravne inspekcije.

(2) Stručni nadzor nad radom arhiva vrši Arhiv Republike Srpske, u skladu sa Zakonom o arhivskoj

djelatnosti.

Član 23

Ministar uprave i lokalne samouprave donijeće uputstvo za sprovođenje kancelarijskog poslovanja u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 24

Za dokumentarnu građu formiranu do stupanja na snagu ove uredbe organi su dužni da donesu posebne liste kategorija, vodeći računa da njima budu obuhvaćene sve kategorije formiranog materijala.

Član 25

Organi su obavezni da usklade svoje propise o kancelarijskom poslovanju u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 26

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o kancelarijskom poslovanju republičkih organa uprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 1/04 i 13/07).

Član 27

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Tip dokumenta:	Propis
Naslov:	**UREDBA O KANCELARIJSKOM POSLOVANjU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2020)**
Rubrika:	II-4 - Organi vlasti i teritorijalnog uređenja/Državna uprava, ministarstva i organi teritorijalnog uređenja
Nivo dokumenta:	Republike Srpske
Glasilo:	**Službeni glasnik Republike Srpske, broj 8/2020 od 04/02/2020**
Vrsta propisa:	Uredbe
Propis na snazi:	12/02/2020 -
Verzija na snazi:	12/02/2020 -
Osnov za donošenje:	Na osnovu člana 130. stav 2. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 115/18) i člana 15. tačka g) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na 55. sjednici, održanoj 23.1.2020. godine, donosi UREDBU O KANCELARIJSKOM POSLOVANjU
Donosilac:	Vlada Republike Srpske
Natpropisi:	**1.** ZAKON O VLADI REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2008) **2.** ZAKON O REPUBLIČKOJ UPRAVI ("Sl. glasnik RS", br. 115/2018)
Ugašeni propisi:	UREDBA O KANCELARIJSKOM POSLOVANjU REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2004, 117/2006 - odluka US i 13/2007)
Unijeto u bazu:	06/02/2020
Komentar urednika:	-
Radi dobijanja potpunijih informacija o svim verzijama ovog propisa, aktivirajte tab "lična karta propisa".	
Komentar korisnika:	-

Mijenjanje komentara korisnika